

제주국제자유도시개발센터 상임감사

제도상 개선요구

제 목 : 인사규정 승진제한 제도 개선 필요

관련부서 : 인사관리실

내 용

1. 업무개요

제주국제자유도시개발센터(이하 “개발센터”라 한다) 인사관리실은 「직제규정 시행세칙」 제2조 별표1에 따라 직원 승진관리에 관한 업무를 담당하고 있으며, 이를 위해 「인사규정」에 따라 개인평가 및 승진심사를 통해 적격한 직원이 승진 임용될 수 있도록 인사관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「남녀고용평등과 일·가정 양립에 관한 법률」(이하 “남녀고용평등법”이라 한다) 제19조제3항에 따르면 사업주는 근로자가 육아휴직을 하는 경우 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

그러므로 개발센터는 육아휴직자에게 인사 상 불이익한 처우를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 「인사규정」 제26조제1항에서 정한 승진제한 대상을 보면 제1호에 휴직 중에 있는 경우로 하여 휴직사유를 불문하고 있어 육아휴직자도 승진대상에서 제외되고 있다.

「인사규정」 제26조제1항에서 정한 육아휴직 중에 있는 직원의 승진을 제한하는 것은 승진 대상에서 완전 배제하고 있는 것이므로 「남녀고용평등법」 제19조제3항에서 정한 불리한 처우 금지 조항을 위배할 수 있다.

【관계부서 의견】

해당 부서는 법령 위반 요소가 없도록 관련 사항을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

「인사규정」 제26조제1항에서 정한 승진제한 대상에서 육아휴직자를 제외하기 바랍니다. **[개선 : 인사관리실]**